

予備独自問題R 4-26

(配点: 3)

月 日

月 日

自白の補強証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 補強証拠は、自白に係る犯罪組成事実の全部にわたって、もれなく、これを裏付けするようなものでなければならないわけではなく、自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。

イ. 無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほか、補強証拠が必要である。

ウ. 自白以外の補強証拠によって、既に犯罪の客観的事実が認められ得る場合においては、犯意や知情といった犯罪の主観面について、自白が唯一の証拠であっても差し支えない。

エ. 自白以外の補強証拠によって、犯罪が架空のものではなく、現実に行われたものであることが証明される場合においても、被告人の自白した犯罪が被告人によって行われたという、犯罪と被告人との結び付きについては、補強証拠が必要である。

オ. 補強証拠の証明力については、自白と補強証拠とが相まって犯罪構成要件たる事実を総体的に認定することができればそれで足り、補強証拠だけでその事実を立証できる程度の証明力までは必要ない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

ア 正しい

最判昭 23.10.30。判例は、自白の補強証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪組成事実の全部に亘って、もれなく、これを裏付けするものでなくとも、自白にかかる事実の真实性を保障し得るものであれば足りるとする。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、架空の犯罪による処罰を防止するという補強法則の趣旨からすれば、補強証拠は、犯罪事実の存在を認める自白内容の真实性を担保するものであれば足りるということを挙げている。

イ 正しい

最判昭 42.12.21 (百選 76 事件)。判例は、「無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほか、補強証拠の存在することを要する」と判示した。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、運転行為そのものは何ら犯罪的色彩のない性質のものであるから、無免許の事実には補強証拠が存在して初めて、被告人の自白の真实性を保障できるということを挙げている。

ウ 正しい

最判昭 24.4.7。判例は、自白以外の補強証拠によって、既に犯罪の客観的事実が認められ得る場合においては、なかんずく犯意とか知情とかいう犯罪の主観的部分については、自白が唯一の証拠であっても差し支えないとする。その理由として、判例は、補強法則の趣旨は、主観的な自白だけによって、客観的には架空な、空中樓閣的な事実が犯罪としてでっち上げられる危険を防止する点にあることを挙げている。

エ 誤っている

最判昭 24.7.19。判例は、「いわゆる自白の補強証拠というものは、被告人の自白した犯罪が架空のものではなく、現実に行われたものであることを証するものであれば足りるのであつて、その犯罪が被告人によって行われたという犯罪と被告人との結びつきまでも証するものであることを要するものではない」と判示した。

オ 正しい

判例は、補強証拠の必要な範囲の問題と、補強証拠の証明力の問題とを明確に区別せずに、自白と補強証拠とが相まって犯罪構成要件たる事実を総体的に認定することができればそれで足りるとしている (最判昭 28.5.29)。学説も、補強証拠を必要とする範囲の事実につき、補強証拠だけで合理的な疑いを生ずる余地がない程度に真実であると証明できるまでの必要はないとしている。なぜなら、証拠としての自白も存在しているのであるから、補強証拠がそれと相まって事実を証明できる程度であれば十分だからである (もっとも、自白偏重防止の観点から、補強証拠だけで事実について一応心証を抱かせる程度の証明力は必要であると解する学説が有力である。)

以上により、誤っている記述はエの 1 個であり、したがって、正解は肢 2 となる。